

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 279 del 06/08/2021

COMUNE DI SQUILLACE
(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE FINANZIARIO N° 39 DEL 06/08/2021

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO SPESE LEGALI. -

CIG: Z2E32B8C14

IMP. 238

COD. 0111103

CAP. 57

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vista:

-la deliberazione n. 34 in data 07.03.2021, con cui si esprimeva il gradimento per il nominativo dell'avvocato di fiducia comunicato dal Segretario comunale dott.ssa Giuseppina Ferrucci nell'ambito del procedimento penale n. 4169/19 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro - 4552/209 R.G.GIP (fase di opposizione alla richiesta di archiviazione), avv. Marco Sinopoli;
-la nota, acclarata agli atti dell'Ente al prot. n. 4153 del 05.08.2021, con cui il Segretario comunale trasmette il decreto di archiviazione emesso dal Tribunale di Catanzaro - Sezione GIP/GUP - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, nonché la parcella pro-forma emessa dall'avv. Marco Sinopoli relativa alla difesa svolta nell'ambito del richiamato procedimento penale;

Osservato che:

-per il personale degli Enti locali l'art. 28 del C.C.N.L. del 14.09.2000 prevede che il Comune, anche a tutela dei propri interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente, per fatti o atti contrari all'espletamento del servizio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista un conflitto d'interesse, ogni onere di difesa, sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento;
-in caso di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Ente ripeterà dai dipendenti tutti gli oneri sostenuti per la loro difesa in ogni grado di giudizio;

Richiamata la giurisprudenza diffusamente espressasi in materia di riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali anticipate da dipendenti di enti locali (Corte di Cassazione - Sezione I - Sentenza n. 5264/2015; Consiglio di Stato - Sentenza n. 1190/2013; Consiglio di Stato Sez. V - Sentenza n. 3946/2001; Consiglio di Stato - Sentenza n. 2242/2000; TAR Puglia Sezione II n. 1390 del 18.03.2004; Parere Consiglio Giustizia Amministrativa, Sezione Consultiva 4 aprile 2006 n. 358/2006; Corte dei Conti Veneto - Sentenza del 05.04.2012 e parere ANCI 2012), secondo la quale è possibile procedere al rimborso solo a seguito di riscontro delle sotto specificate condizioni essenziali:

- Assenza di dolo o colpa grave ;
- Stretta connessione tra contenzioso e carica rivestita di modo che i fatti oggetto del giudizio risultino imputabili al soggetto a seguito dell'espletamento del servizio o della sua attività istituzionale;
- Assenza di conflitti di interesse tra il soggetto e l'Ente di appartenenza;
- Conclusione del procedimento giudiziario con sentenza definitiva di assoluzione;

Rilevato che il rimborso delle spese legali in favore del segretario è atto dovuto in quanto:

- I fatti e gli atti oggetto di contestazione sono stati posti in essere nell'espletamento dell'incarico di dipendente pubblico;
- Il procedimento penale si è concluso con un decreto di archiviazione;
- Non è stato riscontrato alcun conflitto di interessi con l'Ente;

Ritenuto, pertanto, necessario alla luce delle precedenti valutazioni e dell'assetto normativo-giurisprudenziale sopra dettagliato che, a seguito del decreto di archiviazione, l'Ente garantisca al dipendente il rimborso delle spese legali sostenute per il difensore di fiducia;

Visto il CCNL, Enti Locali;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al d.lgs. 267/00;

DETERMINA

Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. **di dare atto** che il procedimento penale contraddistinto con RGNR 4169/19, si è concluso con decreto di archiviazione emesso dal Tribunale di Catanzaro – Sezione GIP/GUP – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari;
2. **di riconoscere** per le motivazioni e finalità rese in narrativa che qui devono intendersi ripetute e trascritte, al Segretario comunale dott.ssa Giuseppina Ferrucci, il diritto al rimborso delle spese legali sostenute nel predetto giudizio penale nella misura di Euro 3.767,40, come da parcella pro – forma, allegata;
3. **di impegnare** la somma di € 3.767,40 omini comprensivi sulla voce prevista in bilancio;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'impegno – Cod. – Cap. del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Dott. Pasquale Muccari)

